

द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/1316/2016
श्री अंशुल पाराशर, द्वारा श्री संतोष सोनी, एल.आई.जी.1679 स्लाईज
3 वीर सावरकर नगर, हीरापुर, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

विरुद्ध

**.जनसूचना अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा,
तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)**

आदेश दिनांक 29.01.2021

- 1/ अपीलार्थी श्री अंशुल पाराशर अनुपस्थित ।
- 2/ जनसूचना अधिकारी श्रीमती संजना धर्मराज, अनुभाग अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) उपस्थित हुई ।
- 3/ प्रथम अपीलीय अधिकारी डॉ. दीपक श्रीवास्तव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) उपस्थित हुए ।
- 4/ अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहतलोक सूचना अधिकारी हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष आवेदन दिनांक 06.08.2015 प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा निम्न जानकारी चाही गई थी :-
 1. विश्वविद्यालय में प्रथम एवं द्वितीय नियुक्ति के समय विश्वविद्यालय में कार्यरत श्री दिनेश लालवानी एवं श्री अनिल सिंह की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव कितने वर्ष की थी । उनके द्वारा विश्वविद्यालय में नियुक्तियों के लिए भरे गये आवेदन पत्रों एवं संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रति प्रदान करें ।
 2. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि एवं उनको प्राप्त कुल वेतन का आज तक का विवरण प्रदान करें ।
 3. विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकों की वरिष्ठता सूची प्रदान करें ।”
- 5/ उक्त आवेदन के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही नहीं किया गया अपितु 13 दिवस के विलंब के पश्चात् अपीलार्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 32 दिनांक 18.09.2015 के माध्यम से पत्र प्रेषित कर अवगत कराया कि “वांछित दस्तावेज विस्तृत स्वरूप में होने के कारण निर्धारित 01 महीने अर्थात् 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है तथा वांछित दस्तावेजों को एकत्रित करने में 02-03 महीनों का समय लग सकता है, तत्पश्चात् दस्तावेजी शुल्क के बारे में आवेदक को सूचित किया जावेगा ।” जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्र में यह भी लेख किया है कि आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेजों की

- प्राप्ति हेतु कोई व्यक्तिगत कारण अथवा लोक हित भी दर्शाया नहीं गया है। अतः वांछित दस्तावेज अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता।”
- 6/ जनसूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28.10.2015 को प्रथम अपीलीय अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 19.12.2015 पारित कर लेख किया गया कि “अपीलार्थी ने अपील आवेदन में न तो चाही गई सूचना के सब्जेक्ट मैटर का उल्लेख किया है और न ही आवेदन की जमा की गई प्रति संलग्न की है जिससे विषयवस्तु जानी जा सके न ही जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण हेतु जारी किये गये पत्र की प्रति संलग्न की है एवं न ही ऐसे कोई पत्र के जावक संख्या का उल्लेख किया है जिससे वस्तुस्थिति का पता लगाकर प्रकरण का निराकरण किया जा सके। अगर अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदनों एवं जनसूचना अधिकारी द्वारा किये गये निराकरणों को खोजने के लिए कार्यवाही की जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन को अलग से एक कर्मचारी को इस कार्य हेतु लगाना पड़ेगा जिससे अन्यथा ही अन्य कार्य प्रभावित होंगे। विश्वविद्यालय में वैसे भी सैटअप से कम कर्मचारी होने के कारण कर्मचारियों एवं अधिकारियों पर कार्य का दबाव अधिक है। अपीलार्थी द्वारा दायर की गई अपील उपर वर्णित नियमानुसार न होने के कारण एवं अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार की जाती है।”
- 7/ प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय से संतुष्ट नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 18.03.2016 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।
- 8/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी का लिखित जवाब कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 15 दिनांक 02.11.2020 के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित बिन्दु क्रमांक (i) एवं (ii) की जानकारी उन्होंने दिनांक 02.11.2020 को प्रेषित की गई तथा बिन्दु क्रमांक (ii) से संबंधित जानकारी के दीर्घकालीन अवधि में होने के कारण यह लेख किया कि, अपीलार्थी द्वारा कार्यालयीन समय में आकर दस्तावेजों का अवलोकन किया जा सकता है और जिन-जिन दस्तावेजों को आवश्यक समझें उनकी प्रतियां निःशुल्क प्रदाय किया जा सकेगा। जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि आवेदन की तिथि से अभी तक श्रीमती संजना धर्मराज ‘जनसूचना अधिकारी’ रही हैं तथा वर्तमान में भी वे ही जनसूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं।
- 9/ प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अवलोकन पश्चात् यह पाया जाता है कि प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा मूल आवेदन पर 13 दिवस के विलंब से विनिश्चय किया गया है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा जिन आधारों पर आवेदन पत्र

निरस्त किया है वह भी नियमानुसार नहीं है, जिससे अपीलार्थी जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये।

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक WPC 7431/2011 Union Public Service Commission Vs. Dr. Mahesh Mangalal में दिनांक 17.03. 2015 को आदेश पारित कर यह प्रतिपादित किया है कि The present Act abolishes the concept of locus standi as under section 6(2) of the RTI Act no reasons need to be given for seeking information.

उक्त मार्गदर्शिका तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अमान्य किया जाता है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी लेख किया गया है आवेदक द्वारा वांछित अभिलेख विस्तृत स्वरूप में होने के कारण उनको एकत्रित कर दस्तावेजी शुल्क की संगणना करने में 02-03 महीनों का समय लग सकता है। जबकि अधिनियम की धारा 7(6) में यह प्रावधान है कि प्राप्त जनसूचना का विनिश्चय अधिकारी की धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में नहीं करने पर आवेदक को जानकारी निःशुल्क प्राप्त करने की पात्रता होगी।

जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगतो हुए यह भी लेख किया गया कि वांछित दस्तावेजों को प्रदाय करने में लोक प्राधिकारी के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः वांछित जानकारी आवेदक को प्रदाय नहीं किया जा सकता।

10/ यह कि आज पर्यन्त तक जनसूचना अधिकारी द्वारा न तो आवेदक को अवलोकन हेतु सूचित किया गया और न ही वांछित दस्तावेज आवेदक को उपलब्ध कराया गया। बल्कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए यह भी लेख किया कि वांछित दस्तावेजों को प्रदाय करने में लोक प्राधिकारी के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा किये गये कृत्य से यह प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अपीलार्थी को वांछित दस्तावेजों की प्राप्ति से वंचित रखा गया तथा अपनी सुविधा से अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की।

11/ प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रथम अपीलीय आवेदन का निराकरण नियमानुसार नहीं किया जाना पाया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील

ज्ञापन में सब्जेक्ट मैटर का उल्लेख न होने तथा मूल आवेदन की प्रति संलग्न न होने का उल्लेख करते हुए प्रथम अपीलीय आवेदन खारिज किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को भी सुनवाई हेतु मौका नहीं दिया गया तथा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलीय आवेदन निरस्त किया गया। अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी चाहते तो जनसूचना अधिकारी कार्यालय से मूल आवेदन की प्रति मंगाकर नियमानुसार आदेश पारित कर सकते थे।

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-27/1/6 रायपुर दिनांक 2.12.2006 जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधित कार्यवाही के संबंध में यह लेख किया है कि अपील निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपीलीय अधिकारियों से, अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना अपेक्षित है। प्राकृतिक न्याय की प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्धांत है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने भी विभागीय अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अपील प्रकरणों में जनसूचना अधिकारियों को तथा अपीलार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए।

अपील के निष्पादन में अंतिम विनिश्चय/आदेश पूर्णतः तार्किक एवं स्पष्ट/बोलता हुआ (Speaking and Well Reasoned) होने चाहिये क्योंकि अपील में पारित आदेश/विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सूचना आयुक्त में (द्वितीय) अपील की जा सकती है। अतः यह उचित होगा कि समस्त अपीलीय अधिकारीगण अपील प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों का उचित संधारण सुनिश्चित करें।

- 12/ माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/NDMCH/A/2018/112250 Shri Deepak Bhardwaj Vs. PIO, North Delhi Municipal Corporation में दिनांक 01.11.2019 को आदेश पारित करते हुए यह लेख किया है कि If the Appellant is not present for the FAA hearing, it is imperative for FAA to adjudicate the appeal based on merits of the case.
- 13/ छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1-1/2011/1-सूअप्र. नया रायपुर दिनांक 17 अप्रैल 2015 के माध्यम से भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन एफ.एन.ओ. 1/32/2013 आई.आर. दिनांक 17.02.2015 को जारी किया गया है। उक्त ज्ञापन में यह लेख किया गया है कि While disposing off first appeals, the first Appellate Authorities should act in a fair and judicious manner, it is very important that the order passed by the first appellate authority should be

a detailed and speaking order, giving justification for the decision arrived at.

उक्त केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश तथा ज्ञापन के परिपेक्ष्य में यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा न तो आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया और न ही स्पीकिंग आर्डर पारित किया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में घोर लापरवाही किया जाना पाया जाता है तथा उनके द्वारा अधिनियम की मंशा के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

14 / प्रस्तुत प्रकरण का संबंध देश के सर्वश्रेष्ठ विधि विश्वविद्यालय से है। लोक प्राधिकारी के विधि विश्वविद्यालय होने के कारण उनके जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करते समय वे अधिनियम के प्रावधानों की विधिवत् व्याख्या कर अधिनियम के मूलभूत उद्देश्यों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। परन्तु जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा किए गए उक्त कृत्यों से यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या इस प्रकार की गई है, ताकि जनसूचना आवेदन की जानकारी प्रदान न करने पड़े। इस प्रकार जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों पर की गई विधि विपरीत व्याख्या, अधिनियम के प्रावधानों पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

15 / अतः प्रकरण में दिनांक 06.11.2020 को सुनवाई उपरांत आर्डरशीट दिनांक 06.11.2020 की कंडिका-14(i),(ii),(iii),(iv) एवं (v) में निम्नानुसार निर्णय लिये गये थे :-

- (i) जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर वांछित अभिलेख सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1) में दी गई छूट से संबंधित न होने पर (छूट की श्रेणी न होने पर समुचित व्याख्या करके) अपीलार्थी को जनसूचना आवेदन में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निःशुल्क प्रेषित कर आयोग को अवगत करावें।
- (ii) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ-2-19/2006/1/6 दिनांक 27.06.2006 की कंडिका-5 में यह लेख किया गया है कि नियत समयावधि के पश्चात् आवेदक को निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने से शासन पर अनावश्यक भार पड़ता है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकार का व्यय संबंधित अधिकारी पर अधिरोपित करने हेतु परिस्थितियों का परीक्षण कर कार्यवाही की जाए।

अतः लोक प्राधिकारी प्रमुख कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को यह अनुशंसा की जाती है कि वे दोषी अधिकारी से उक्त निःशुल्क दस्तावेजों की लागत वसूल कर विश्वविद्यालय कोष में जमा करावें, जिससे कि दोषी अधिकारी की वजह से

लोक प्राधिकरण पर अनावश्यक वित्तीय भार न पड़े।

- (iii) चूंकि जनसूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित 30 दिवस के अवधि पश्चात् कार्यवाही किया गया है तथा आज पर्यन्त कुल पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराया गया है। जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय में लिखित तर्कों जैसे— आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का दुरुपयोग कर रहा है तथा वांछित दस्तावेजों को देने से लोक प्राधिकारी के कार्य निष्पादन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और अगर दस्तावेज प्रदाय किये जावे तो उसमें दो से तीन माह का समय लग सकता है, तत्पश्चात् दस्तावेज शुल्क के बारे में आवेदक को अवगत कराया जावेगा। जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः श्रीमती संजना धर्मराज, जनसूचना अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो कि क्यों न उन पर समयावधि में जानकारी प्रदान नहीं करने तथा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही करने के लिये 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे एवं कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरने के लिये अधिनियम की धारा 20(2) के तहत क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये विभाग प्रमुख से अनुशंसा की जावे। नोटिस प्राप्ति के 30 दिन के भीतर दस्तावेज समर्थित जवाब प्रस्तुत करें। पेशी तिथि के पूर्व जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या जवाब संतोषजनक नहीं पाये जाने पर अथवा पेशी तिथि में अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय लिया जावेगा।
- (iv) इसी प्रकार प्रथम अपील दिनांक 28.10.2015 से 45 दिन की अवधि में पदस्थ रहे डॉ. दीपक श्रीवास्तव, प्रथम अपीलीय अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को सूचना पत्र जारी हो कि इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 दिवस में रजिस्टर्ड एडी पत्र से आयोग को मय समर्थित अभिलेखों के जवाब प्रस्तुत करें कि उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील आवेदन का नियमानुसार निराकरण नहीं करने के लिए क्यों न उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 8-5/2013/आरटीआई/1-सूअप्र दिनांक 14.11.2013 की कंडिका 09 तथा पत्र क्रमांक 768/जी-2071/2012/1-सूअप्र दिनांक 29.04.2013 की कंडिका 2 के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को लेख किया जावे। जवाब में प्रकरण क्रमांक तथा आयोग में स्टाफ आफिसर को नस्ती प्रस्तुत करने की दिनांक का अवश्य उल्लेख करें।
- (v) चूंकि अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने उपरांत लगभग पांच वर्ष से अधिक का समय

बीत चुका है तथा अभी तक जनसूचना अधिकारी द्वारा उन्हें वांछित दस्तावेज प्रदाय नहीं किया गया है। जनसूचना आवेदन का समयावधि में निराकरण नहीं होने तथा वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलार्थी द्वारा आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना के लिए अधिनियम की धारा 19(8)(ख) के तहत क्षतिपूर्ति की मांग भी उनके द्वारा द्वितीय अपील आवेदन में की गई है। अतः जनसूचना अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को कारण बताओ सूचना पत्र जारी हो कि क्यों न अपीलार्थी को उक्त उल्लेखित कारणों के तहत क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण कर भुगतान हेतु आदेशित किया जावे।

16/ आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में जनसूचना अधिकारी श्रीमती संजना धर्मराज, अनुभाग अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 26 दिनांक 29.01.2021 के माध्यम से लिखित जवाब आयोग में सुनवाई के समय समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :-

- (1) उपरोक्त संदर्भित आदेश की कंडिका 14(i) तारतम्य में कथन है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को जनसूचना आवेदन में दिये गये पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से उनके द्वारा आवेदित उपरोक्तानुसार 06 प्रकरणों से संबंधित समस्त जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क हस्तांतरित की गई है एवं अपीलार्थी को दिनांक 19.01.2021 को पत्र स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.01.2021 को प्राप्त किया गया।
- (2) कंडिका 14(iii) के संबंध में जनसूचना अधिकारी का अपने पक्ष में कथन है कि महोदय, अपीलार्थी द्वारा आवेदित समस्त आवेदन दिनांक 06.08.2015 को दिये गये। आवेदन पूर्व में कभी भी जनसूचना अधिकारी द्वारा ना ही प्राप्त किया गया और ना ही जानकारी देने हेतु उपलब्ध कराया गया। तथापि, यह पूर्व कुलपति महोदय के कार्यालय द्वारा प्राप्त किया जाकर, पूर्व कुलपति महोदय के निर्देशानुसार निज सहायक द्वारा प्रारूप तैयार किया जाकर अपीलार्थी को प्रेषित किया गया। उक्त संबंध में यह भी कथन है कि प्रथम अपील आवेदन के समय भी ना ही जनसूचना अधिकारी को इस संबंध में कोई सूचना प्रदान की गई।
- (3) महोदय, जनसूचना अधिकारी को यह सूचना प्रथम बार द्वितीय अपील की नोटिस जिसकी सुनवाई दिनांक 06.11.2020 के समय प्राप्त हुई, जिसके तारतम्य में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी एवं स्टॉफ ऑफिसर, छ.ग. राज्य सूचना आयोग, नवा रायपुर को सकारात्मक जवाब देते हुए दिनांक 02.11.2020 को पत्र प्रेषित किया गया एवं आगामी सुनवाई दिनांक 29.01.2021 के पूर्व अपीलार्थी द्वारा आवेदित समस्त उक्त 06 प्रकरणों से संबंधित समस्त जानकारी अपीलार्थी को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया, जो कि दिनांक 20.

01.2021 को अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया। अतः कथन है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया। अतः कथन है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा कर्तव्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही अथवा कोताही नहीं बरती गई है।

- (3) महोदय से विनम्र निवेदन है कि जैसे ही जनसूचना अधिकारी के संज्ञान में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जानकारी आई, जनसूचना अधिकारी द्वारा सद्भावनापूर्वक कार्यवाही करते हुए शीघ्रातिशीघ्र उक्त जानकारी जो कि वृहद रूप में थी, अपीलार्थी को उक्तानुसार प्रदाय की जा चुकी है। अतः निवेदन है कि जनसूचना अधिकारी पर कंडिका-14(पपप) अर्थदण्ड राशि रु. 25000/- एवं कंडिका-14 (अ) क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित ना किया जाये।”
- 17/ जनसूचना अधिकारी श्रीमती संजना धर्मराज, अनुभाग अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा कार्यालयीन पत्र क्र. 19 दिनांक 18.01.2021 के माध्यम से अपीलार्थी श्री अंशुल पाराशर को पत्र प्रेषित कर निम्नानुसार लेख किया गया, जिसकी प्रतिलिपि आयोग को भी पृष्ठांकित की गई है, जो कि निम्नानुसार है :-

- 1) अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी को प्रेषित आवेदन दिनांक 06.08.2015 के द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 15 दिनांक 02.11.2020 (प्रति संलग्न) बिन्दु क्र.01: “विश्वविद्यालय में प्रथम एवं द्वितीय....” से संबंधित जानकारी कुल 68 पृष्ठ की जानकारी अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट दिनांक 05.11.2020 को एवं राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा दिनांक 04.11.2020 को प्राप्त किया गया था। (प्रति संलग्न) जबकि, उक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 06.11.2020 निर्धारित थी। तथापि, आदेश के परिपालन में उक्त 68 पृष्ठ (A4 साईज पेपर) की जानकारी अपीलार्थी को पुनः निःशुल्क संलग्न प्रेषित है।
- 2) अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दु क्र.02: “विश्वविद्यालय के कार्यरत समस्त....” के संबंध में जनसूचना अधिकारी के पत्र क्रमांक 15, दिनांक 02.11.2020 के द्वारा कथन किया गया था कि “उक्त जानकारी दीर्घकालीन अवधि की चाही गई है। अपीलार्थी द्वारा कार्यालयीन दिवसों में कार्यालयीन समय में आकर दस्तावेजों का अवलोकन किया जा सकता है और जिन-जिन दस्तावेजों को आवश्यक समझें उनकी प्रतियां निःशुल्क प्रदाय किया जा सकेगा।”

इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा अवलोकन एवं चिन्हांकित ना किये जाने की दशा में एवं आदेश के परिपालन में कुल 382 पृष्ठ (A4साईज पेपर, कुल 05 सेट) की जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क संलग्न प्रेषित है।

- 3) अपीलार्थी द्वारा, जनसूचना अधिकारी को प्रेषित आवेदन दिनांक 06.08.2015 के द्वारा

चाही गई जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 15, दिनांक 02.11.2020, बिन्दु क्र. 03 : “विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों....” से संबंधित जानकारी कुल 01 पृष्ठ की जानकारी अपीलार्थी द्वारा रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट दिनांक 05. 11.2020 को एवं राज्य सूचना आयोग, रायपुर द्वारा दिनांक 04.11.2020 को प्राप्त किया गया था। जबकि, उक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 06.11.2020 निर्धारित थी। तथापि, आदेश के परिपालन में उक्त 01 पृष्ठ ; 14 साईज पेपर) की जानकारी अपीलार्थी को पुनः निःशुल्क संलग्न प्रेषित है।”

18/ इसी प्रकार आयोग द्वारा जारी सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में प्रथम अपीलीय अधिकारी डॉ. दीपक श्रीवास्तव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) द्वारा पत्र दिनांक 29.01.2021 के माध्यम से लिखित जवाब आयोग में सुनवाई के समय समक्ष में प्रस्तुत किया गया, जो कि निम्नानुसार है :-

1. यह कि पत्र क्र. 2049 आपके कार्यालय से दिनांक 09.12.2020 को जारी हुआ है जो कि मेरे कार्यालय में मुझे विलम्ब से प्राप्त हुआ। माननीय महोदय इस दौरान ही विश्वविद्यालय में दिनांक 20.12.2020 को एक्जिक्यूटिव काउन्सिल की मीटिंग सम्पन्न हुई जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उपस्थित हुए थे। इसके पश्चात दिनांक 10.01.2021 को विश्वविद्यालय के पांच अलग-अलग बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय, छ0ग0 के मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हुए। उक्त दोनों आयोजनों में मेरी उपस्थिति रही है क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में कुल सचिव (इंचार्ज) के रूप में भी पदस्थ हूं।
2. यह कि माननीय महोदय वर्तमान स्पष्टीकरण/जवाब प्रस्तुत करने में कुछ दिवस का विलम्ब कारित हुआ है जो कि पूर्णतः सद्भाविक है तथा किसी भी प्रकार से प्रकरण में विलम्बता कारित करने की मंशा से नहीं किया गया है। माननीय महोदय से सविनय निवेदन है कि वर्तमान विलम्बता को उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर क्षमा करने की असीम कृपा करें।
3. यह कि वर्तमान अपीलार्थी के द्वारा जनसूचना अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर मेरे समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया था जिसका मेरे द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर दिनांक 19.12.2015 को आदेश पारित किया गया था जो कि पूर्णतः एक बोलता हुआ आदेश है तथा उचित आधारों पर पारित किया गया।
4. यह कि छ.ग. सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3(2) के अनुसार

जानकारी प्रदान नहीं किया गया था, न ही जनसूचना अधिकारी के समक्ष किये गये कार्यवाही के संबंध में विवरण प्रदान किया गया था। अपील में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज या आवेदन या आदेश संलग्न नहीं था जिस पर मेरे द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है। छ.ग. सूचना का अधिकार (अपील) नियम 2006 के नियम 3(2) अवलोकनार्थ हेतु अक्षरशः प्रस्तुत है :-

“अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, जनसूचना अधिकारी का नाम तथा पदनाम, जनसूचना अधिकारी द्वारा सूचना न देने अथवा अपूर्ण अथवा भ्रामक जानकारी देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का अथवा समयावधि में जानकारी न देने का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.”

5. यह कि प्रथम अपीलीय अधिकारी के तौर पर मेरे द्वारा किया गया कार्यवाही पूर्णतः विधिसम्मत है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जानकारीयों के आधार पर विधिसम्मत एवं समयावधि के भीतर आदेश पारित किया गया है। अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि वर्तमान जवाब स्वीकार कर, प्रथम अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध प्रकरण नस्तीबद्ध करने की असीम कृपा करें।”
- 19/ अपीलार्थी श्री अंशुल पाराशर द्वारा आज आयोग को ई-मेल के माध्यम पत्र प्रेषित कर लेख किया गया है कि उन्होंने सूचना का अधिकार के तहत 06 आवेदन जनसूचना अधिकारी हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किए 04 वर्षों से अधिक समय हो गया है किन्तु उन्हें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा जानबूझकर मुझे जानकारी प्रदान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण हुई मानसिक प्रताड़ना मैं विगत कई वर्षों से traumaesa हूं। अतः मुझे हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए राशि रु. 2.00 लाख क्षतिपूर्ति प्रदान की जावे एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।
- 20/ प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान समक्ष में यह बताया गया कि उन्हें मूल आवेदन कभी भी प्राप्त नहीं हुआ है तथा पूर्व कुलपति महोदय के निर्देशानुसार उनके निज सहायक द्वारा जवाब का प्रारूप तैयार कर मेरे समक्ष बिना मूल आवेदन बताए जबरदस्ती हस्ताक्षर कराकर आवेदक को प्रेषित किया गया। मेरे द्वारा बार-बार पूछने के उपरांत भी उनके द्वारा मुझे डरा-धमकाकर मेरी इच्छा के विपरीत हस्ताक्षर करवाया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील की सुनवाई के संबंध में भी उन्हें कोई सूचना प्रदान नहीं की गई तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना उनका पक्ष जाने एकपक्षीय कार्यवाही किया गया।
- 21/ मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों, द्वितीय अपील मेमो, जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम

अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन पश्चात् यह पाया जाता है कि :-

01. आवेदक द्वारा दिनांक 06.08.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा उन्हें वांछित जानकारी दिनांक 09.01.2021 को प्रदान की गई। इस प्रकार यह पाया जाता है कि आवेदक को जनसूचना आवेदन की जानकारी 05 वर्ष 05 माह पश्चात् विलम्ब से प्रदान की गई। विलम्ब से जानकारी प्रदान करने के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई।
02. प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने लिखित जवाब में यह लिखा गया है कि "मेरे द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर दिनांक 19.12.2015 को आदेश पारित किया गया था जो कि पूर्णतः एक बोलता हुआ आदेश है तथा उचित आधारों पर पारित किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी के तौर पर मेरे द्वारा किया गया कार्यवाही पूर्णतः विधिसम्मत है तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जानकारीयों के आधार पर विधिसम्मत एवं समयावधि के भीतर आदेश पारित किया गया है।" प्रथम अपील प्रकरण में पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील प्रकरण के निराकरण हेतु न तो उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया और न ही गुण-दोषों के आधार पर **speaking order** पारित किया है। जनसूचना अधिकारी ने भी अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि प्रथम अपील प्रकरण में उन्हें सुनवाई हेतु कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी। इस प्रकार उभय पक्षों की सुनवाई, प्रस्तुत जवाब एवं प्रथम अपील मेमो में वर्णित तथ्यों का अध्ययन कर, प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा गुण-दोष के आधार पर आदेश पारित किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा नहीं किये जाने से प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
- 22 / अतः प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही के निर्णय लिये जाते हैं :-
- (i) प्रकरण में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन दिनांक 06.08.2915 पर 13 दिवस के विलंब से विनिश्चय किया गया है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा जिन आधारों पर आवेदन पत्र निरस्त किया है वह भी नियमानुसार नहीं है, जिससे अपीलार्थी जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह गये।

जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने विनिश्चय में यह लेख किया है कि वांछित दस्तावेजों के संबंध में आवेदक द्वारा कोई लोकहित अथवा व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। तत्संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत शासन द्वारा जारी की गई मार्गर्शिका की कंडिका 22 के अंतर्गत यह लेख किया गया है कि "आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।"

माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक WPC 7431/2011 Union Public Service Commission Vs. Dr. Mahesh Mangalal में दिनांक 17.03. 2015 को आदेश पारित कर यह प्रतिपादित किया है कि The present Act abolishes the concept of locus standi as under section 6(2) of the RTI Act no reasons need to be given for seeking information.

उक्त मार्गदर्शिका तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना मांगने का कारण बताने की आवश्यकता नहीं है तथा जनसूचना अधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अमान्य किया जाता है।

जनसूचना अधिकारी द्वारा यह भी लेख किया गया है आवेदक द्वारा वांछित अभिलेख विस्तृत स्वरूप में होने के कारण उनको एकत्रित कर दस्तावेजी शुल्क की संगणना करने में 02-03 महीनों का समय लग सकता है। जबकि अधिनियम की धारा 7(6) में यह प्रावधान है कि प्राप्त जनसूचना का विनिश्चय अधिकारी की धारा 7 (1) के तहत 30 दिवस में नहीं करने पर आवेदक को जानकारी निःशुल्क प्राप्त करने की पात्रता होगी।

जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर ही सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए यह भी लेख किया गया कि वांछित दस्तावेजों को प्रदाय करने में लोक प्राधिकारी के कार्य निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अतः वांछित जानकारी आवेदक को प्रदाय नहीं किया जा सकता।

जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि उन्हें मूल आवेदन कभी प्राप्त नहीं हुआ तथा पूर्व कुलपति महोदय के निर्देशानुसार उनके निज सहायक द्वारा जवाब का प्रारूप तैयार कर जबरन मुझसे हस्ताक्षर करवाकर आवेदक को प्रेषित किया गया। तत्संबंध में यह पाया जाता है कि जब जनसूचना अधिकारी पर दबाव बनाकर जबरन हस्ताक्षर करवाया गया था तब जनसूचना अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी को उक्त संबंध में शिकायत करना चाहिए थी, परंतु जनसूचना अधिकारी द्वारा उक्त संबंध में कोई शिकायत की गयी थी, इस आशय का कोई भी दस्तावेज या प्रमाण आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त तथ्य प्रमाणित हो सके।

इस प्रकार जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं है। अतः आयोग द्वारा आर्डरशीट दिनांक 06.11.2020 को जारी कारण बताओ सूचना पत्र के परिपेक्ष्य में जनसूचना आवेदन का अधिनियम में प्रावधानित समयावधि में निराकरण नहीं करने के कारण, तत्समय पदस्थ रहे जनसूचना अधिकारी श्रीमती संजना धर्मराज, अनुभाग अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम

2005 की धारा 20(1) के तहत 250 रु. प्रतिदिन के मान से अधिकतम 25000 रु. अर्थदण्डअधिरोपित किए जाने के प्रावधान के तहत राशि रु. 10000/- (अक्षरी राशि रुपये दसहजार मात्र) अर्थदंड अधिरोपित किया जाता है। अतः कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि आयोग द्वारा अधिरोपित अर्थदंड राशि रु. 10000/- (अक्षरी राशि रुपये दस हजार मात्र) की वसूली दोषी जनसूचना अधिकारी के वेतन से कटौती कर विश्वविद्यालय के कोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- (ii) अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.08.2015 को प्रस्तुत जनसूचना आवेदन की वांछित जानकारी जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 09.01.2021 को प्रदान की गई। इस प्रकार यह पाया जाता है कि अपीलार्थी को जनसूचना आवेदन की जानकारी 05 वर्ष 05 माह पश्चात् विलम्ब से प्रदान की गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत प्राप्त जनसूचना आवेदन का निराकरण 30 दिन के भीतर किया जाना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(6) के तहत 30 दिन के अंदर निराकरण नहीं किए जाने के कारण अब अपीलार्थी को निःशुल्क जानकारी प्राप्त करने की पात्रता बनती है। अतः अपीलार्थी को जितने पेज की निःशुल्क जानकारी भेजी गई है उससे विश्वविद्यालय को हुई राजस्व की हानि की वसूली दोषी जनसूचना अधिकारी से कर शासकीय कोष में जमा की जावे।
- (iii) प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा भी प्रथम अपीलीय आवेदन का निराकरण नियमानुसार नहीं किया जाना पाया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील ज्ञापन में सब्जेक्ट मैटर का उल्लेख न होने तथा मूल आवेदन की प्रति संलग्न न होने का उल्लेख करते हुए प्रथम अपीलीय आवेदन खारिज किया गया। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आवेदक को भी सुनवाई हेतु मौका नहीं दिया गया तथा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए अपीलीय आवेदन निरस्त किया गया। जबकि प्रथम अपीलीय अधिकारी चाहते उभय पक्ष को सुनवायी का अवसर प्रदान कर अपीलार्थी से यदि आवेदन उपलब्ध नहीं था, अपीलार्थी से मूल जनसूचना आवेदन की प्रति प्राप्त कर नियमानुसार आदेश पारित करना चाहिए था।
- (iv) प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आयोग में प्रस्तुत अपना लिखित जवाब कार्यालयीन प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित जवाब में कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक का उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही उनके द्वारा उक्त जवाब को आयोग द्वारा पारित आदेश पत्रिका दिनांक 06.11.2020 की कंडिका-14(iv) के अनुसार आयोग में स्टॉफ ऑफिसर को संबोधित किया गया है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाया जाता है। प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा फिर से यह दोहराया गया कि उनके द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही किया गया है, परंतु प्रथम अपीलीय आदेश के परीक्षण उपरांत यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री दीपक श्रीवास्तव द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की जानबूझकर अवहेलना करते हुए जानकारी प्रदाय नहीं करने की मंशा से अपीलीय आवेदन अस्वीकार किया गया। चूंकि श्री दीपक श्रीवास्तव देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में कुल सचिव/प्रथम अपीलीय अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं अतः उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह प्रथम अपीलीय प्रकरणों का अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधिसम्मत निराकरण करेंगे परंतु श्री श्रीवास्तव द्वारा इसके विपरीत जानकारी नहीं देने के उद्देश्य से स्वयं के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की व्याख्या कर प्रथम अपीलीय आवेदन अस्वीकार किया जो कि अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है।

छत्तीसगढ़ शासन, समान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 2-27/1/6 रायपुर दिनांक 2.12.2006 जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपील प्रकरणों के निराकरण संबंधित कार्यवाही के संबंध में यह लेख किया है कि अपील निराकरण की कार्यवाही एक अर्द्ध न्यायिक प्रकृति की है। अतः अपीलीय अधिकारियों से, अपील के निराकरण में पूर्ण पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की अनुपालना अपेक्षित है। प्राकृतिक न्याय की प्रमुख एवं सार्वभौम सिद्धांत है कि किसी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने भी विभागीय अपीलीय अधिकारियों से अपेक्षा की है कि अपील प्रकरणों में जनसूचना अधिकारियों को तथा अपीलार्थी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर देना चाहिए।

अपील के निष्पादन में अंतिम विनिश्चय/आदेश पूर्णतः तार्किक एवं स्पष्ट/बोलता हुआ (Speaking and Well Reasoned) होने चाहिये क्योंकि अपील में पारित आदेश/विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सूचना आयुक्त में (द्वितीय) अपील की जा सकती है। अतः यह उचित होगा कि समस्त अपीलीय अधिकारीगण अपील प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों का उचित संधारण सुनिश्चित करें।

माननीय केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा प्रकरण क्रमांक CIC/NDMCH/A/2018/112250 Shri Deepak Bhardwaj Vs. PIO, North Delhi Municipal Corporation में दिनांक 01.11.2019 को आदेश पारित करते हुए यह लेख किया है कि If the Appellant is not present for the FAA hearing, it is imperative for FAA to adjudicate the appeal based on merits of the case.

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 1-1/2011/1-सूअप्र. नया रायपुर दिनांक 17 अप्रैल 2015 के माध्यम से भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नार्थ ब्लॉक नई दिल्ली से प्राप्त ज्ञापन एफ.एन.ओ. 1/32/2013 आई.आर. दिनांक 17.02.2015 को जारी किया गया है। उक्त ज्ञापन में यह लेख किया गया है कि While disposing off first appeals, the first Appellate Authorities should act in a fair and judicious manner, it is very important that the order passed by the first appellate authority should be a detailed and speaking order, giving justification for the decision arrived at.

उक्त केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश तथा ज्ञापन के परिपेक्ष्य में यह पाया जाता है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा न तो आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया और न ही स्पीकिंग आर्डर पारित किया है। इस प्रकार प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में घोर लापरवाही किया जाना पाया जाता है तथा उनके द्वारा अधिनियम की मंशा के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

अतः डॉ. दीपक श्रीवास्तव, प्रथम अपीलीय अधिकारी, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(2) के तहत स्पष्टीकरण प्राप्त कर अनुशानात्मक कार्यवाही के लिये कुलपति (लोक प्राधिकारी) हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को अनुसंशा की जाती है।

- (v) लोक प्राधिकारी हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्राप्त होने वाले जनसूचना/प्रथम अपील आवेदन पत्र पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत निराकरण सुनिश्चित कराएंगे और यदि आवश्यक हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (8) (क) (अ) के तहत अपने अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु सूचना के अधिकार के संबंध में समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था कराएंगे ताकि प्राप्त होने वाले जनसूचना आवेदन पत्रों का निराकरण अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के आधार पर हो सके। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए समुचित निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।
- (vi) अपीलार्थी द्वारा अधिनियम में प्रावधानित समयावधि में वांछित जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दायर करने में हुई आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना के लिए रु. 2.00 लाख क्षतिपूर्ति की मांग की गई है, किन्तु रु. 2.00 लाख का

कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए रु. 2.00 लाख की क्षतिपूर्ति की मांग उचित प्रतीत नहीं होती है। फिर भी अपीलार्थी को समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील दायर करने से हुई मानसिक एवं आर्थिक क्षति हेतु लोक प्राधिकारी प्रमुख कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (8) (ख) के तहत अपीलार्थी को 300 /—(तीन सौ रुपये की क्षतिपूर्ति) की राशि चेक के माध्यम से अपीलार्थी के जनसूचना आवेदन में दिए गए पते पर रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित करेंगे। "छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ-2-19/2006/1/6 दिनांक 27.06.2006 की कंडिका-5 में यह लेख किया गया है कि सूचना से वंचित आवेदक को क्षतिपूर्ति की मांग यदि सूचना आयोग द्वारा न्यायोचित पाई जाती है, तो तत्काल उसका भुगतान संबंधित आवेदक को किया जाए तथा उसकी वसूली दोषी अधिकारी से करने के संबंध में परीक्षण कर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही भी की जाए।" के तहत जानकारी समय सीमा में प्रदान नहीं करने के लिए दोषी जनसूचना अधिकारी से उक्त राशि की वसूली कर विश्वविद्यालय के कोष में जमा करेंगे।

- 23 / उक्त निर्देश के साथ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण यह द्वितीय अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।
- 24 / उक्त आदेश की प्रतिलिपि प्रमुखसचिव, छ.ग.शासन, विधि विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर जिला-रायपुर (छ.ग.) के संज्ञान में लाने के लिए भेजी जावे।

आदेश तदनुरूप। अपीलार्थी, जनसूचना अधिकारी, प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक प्राधिकारी प्रमुख कुलसचिव, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ग्राम उपरवारा, तहसील अभनपुर, नया रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) तथा लोक प्राधिकारी, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) सूचित हों।

सही/-
(ए.के. अग्रवाल)
राज्य सूचना आयुक्त